



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore

MUNARI GIANFRANCO, Giudice

RIGONI ALBERTO, Giudice

in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 126/2024 depositato il 07/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U038500798-2023 IRES-IVA 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2024 depositato il 19/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente: Annullamento avviso di accertamento -

Resistente: Rigetto ricorso - Vittoria spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 maggio 2024 Nominativo_3, in qualità di legale rappresentante della “Ricorrente_1 S.r.l.” – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Difensore_1 e dal dott. Difensore_3 entrambi con studio in Luogo_1 - veniva impugnato l'avviso di accertamento, meglio descritto in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rovigo per IRES ed IVA relative all'anno d'imposta 2017.

La vicenda si inquadra in un particolare contesto riguardante relevantissime criticità che erano emerse da qualche tempo nel commercio di lubrificanti. Erano, infatti, state accertati moltissimi casi di evasione dell'IVA, talmente diffusi sul territorio nazionale, che presso la VI Commissione della Camera dei Deputati – il 27 marzo 2024 – si era tenuta una specifica “Audizione dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti”. Nel corso dell'audizione veniva segnalato che il settore del commercio di carburanti negli ultimi decenni era stato interessato da significative trasformazioni, nelle quali si inseriva anche la diffusione di operatori petroliferi “...non abituali e di impianti di distribuzione cosiddetti “no logo” ...

caratterizzati da fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise che, oltre ad incidere negativamente sul gettito erariale, producono effetti distorsivi della concorrenza...”. Sempre nel corso dell'audizione la Commissione veniva anche informata che dal 2017 era stato avviato un progetto dedicato alla verifica dell'andamento del settore degli idrocarburi – condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate – finalizzato “...da un lato ad interrompere il flusso di cessioni senza applicazione dell'imposta...e dall'altro...ad accrescere la consapevolezza degli operatori onesti e in buona fede circa i rischi presenti sul mercato...”. L'effetto di tali indagini, le analisi dei flussi e delle transazioni avevano determinato l'ulteriore verifica nei confronti di operatori del settore che avevano avuto contatti e forniture da altri operatori che avevano operato cessioni omettendo gli obblighi fiscali. Le verifiche, pertanto, comportavano in capo ai soggetti interessati anche l'onere di provare che le forniture erano avvenute con la massima e totale l'inconsapevolezza della frode fiscale, tenuto conto che i prezzi delle transazioni erano risultati inferiori a quelli normalmente correnti nel mercato dei carburanti (indice “Platt's”). La vicenda oggetto del presente giudizio traeva origine, appunto, da una verifica eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Rovigo nei confronti della “Ricorrente_1 S.r.l.” che aveva realizzato forniture con prezzi del carburante inferiori a quelli dimmercati da soggetti per i quali era stata accertata una condotta fraudolenta. La verifica si era conclusa con l'emissione all'avviso di accertamento impugnato e con una denuncia alla locale Procura della Repubblica, ex art. 331 c.p., del legale rappresentante della Società ricorrente.

Col corposissimo ricorso (87 pagine e allegati) venivano eccepiti diversi profili di illegittimità dell'atto impugnato. Dopo avere dichiarato che la ricorrente “...è una società che si occupa da anni, con estrema serietà, della vendita di carburante ai consumatori finali...”, veniva contestata la versione dei fatti rappresentata dall'Ufficio, in particolare, che: non si versava in alcuna ipotesi di “frode carosello”; che illegittime erano le riprese in tema di indetraibilità dell'IVA relativa ad acquisti di carburante e in tema di indetraibilità di interessi passivi relativi a finanziamenti contratti. Veniva contestata la fondatezza dell'assunto dell'Ufficio in ordine alla soggettiva inesistenza di acquisti di carburante da un soggetto diverso da quello che aveva emesso le fatture verificate. Veniva respinta la valutazione dell'Ufficio in ordine ai rapporti intercorsi con la “Società_1”, considerata dall'Ufficio una “cartiera”, che non aveva presentato dichiarazione IVA per il 2018, che non avrebbe avuto a disposizione personale e strumenti adeguati all'attività svolta, che avrebbe venduto carburante alla ricorrente sottocosto rispetto all'indice “Platt's” e, comunque, rispetto al prezzo praticato da altro normale fornitore (“Società_2”). Veniva anche respinta la contestazione relativa alla irregolare tenuta della contabilità e, con ciò, provata la circostanza relativa al trasferimento di somme tra la “Società_1” e la ricorrente. Veniva lamentata la circostanza che “...i verificatori si sono lasciati andare alla tentazione di accomunare situazioni e di generalizzare il modo aprioristico ipotesi, illazioni e considerazioni...”. Veniva fatto cenno ad una memoria depositata dalla ricorrente con la quale era stata rappresentata l'infondatezza delle contestazioni e veniva richiamata una relazione tecnica redatta da tale

Nominativo_5 , "...consulente di importanti società che operano nell'ambito del commercio di carburante...". Veniva osservato che, per quanto riguardava il secondo rilievo, le spese non riconosciute erano pienamente inerenti rispetto all'attività svolta e che "...era del tutto irrilevante ogni valutazione dell'Ufficio circa l'inerenza di tali spese...". Veniva lamentata l'assenza di contraddittorio successivamente alla presentazione della memoria e veniva evidenziato che "...accecata dall'hybris accertativo l'Agenzia ha proseguito la propria attività di verifica inviando questionari a due società e convocando il consulente Nominativo_5...", contestando il valore della circostanza che questi aveva ritrattato il contenuto della sua relazione tecnica allegata alla memoria. La posizione della ricorrente veniva formalizzata con 40 eccezioni che spaziavano dalla violazione della Legge n. 212/2000, della Legge n. 241/1990, alla Carta Fondamentale dell'Unione Europea e la violazione del contraddittorio. Seguivano: il difetto e contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo alla omessa allegazione di atti relativi all'indagine penale; l'assenza di elementi relativi alle cessioni sottocosto; la presunzione di conoscenza di attività fraudolente; il difetto dell'onere probatorio dell'Ufficio, ex art. 2696 c.c., anche per quanto riguardava l'asserita consapevolezza di attività fraudolente e le operazioni sottocosto; la violazione del divieto di doppia imposizione e quella dell'onere della prova rafforzata, ex art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n. 546/92; l'irrilevanza dello scostamento dall'indice "Platt's" ed erroneità delle sue quotazioni; la violazione degli artt. 19 e 54 DPR n.633/72; l'infondatezza dell'attività di "cartiera" della "Società_1"; la correttezza delle annotazioni e registrazioni contabili; la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in relazione alla contestata attività antieconomica e alla deducibilità dei costi; la notifica dell'atto di accertamento oltre il termine decadenziale; l'illegittima delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione. Veniva chiesta la trattazione del ricorso in pubblica udienza e la sospensione ed art. 47 d. Lgs n. 546/1992.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per confermare la legittimità del proprio operato. Dopo avere evidenziato l'eccessiva lunghezza del ricorso, che aveva riproposto - moltiplicandoli - medesimi profili di illegittimità dell'atto impugnato e dopo avere richiamato una recente sentenza della CTR di Venezia (n. 367/2022) che aveva sanzionato con l'inammissibilità un appello inutilmente prolisso e ridondante, l'Ufficio precisava che la ricorrente, nell'anno di riferimento, aveva effettuato approvvigionamenti di notevoli quantità di carburante dalla "Società_3 S.r.l." (già Società_1 S.r.l.) con sede a Roma, che era stata coinvolta in un meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA, mediante la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli di mercato. Richiamando quanto era emerso nel corso dell'audizione della VI Commissione Finanze della camera dei Deputati del 27 marzo 2024 in tema di fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei Carburanti - della quale si è fatto cenno sopra - venivano descritti dettagliatamente gli aspetti qualificanti dei risultati delle indagini condotte nei confronti della "Società_1 S.r.l." - poi diventata "Società_4 S.r.l." - che avevano accertato numerosissime operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e il ricorso all'interposizione di società di comodo per coprire l'attività fraudolenta. Veniva precisato che dalla documentazione relativa ai conferimenti ricevuti dalla ricorrente dalla "Società_4 srl" era emerso che le cessioni erano avvenute ad un prezzo inferiore a quello stabilito dall'indice "Platt's" ovvero con uno scostamento talmente ridotto da non giustificare un ragionevole margine di guadagno. Veniva precisato che per trovare conferma di tale valutazione l'Ufficio erano stati interpellati altri operatori del settore (raffinerie e grossisti) che avevano decisamente confermato l'anomalia. Veniva anche segnalato che le forniture eseguite alla ricorrente (57 fatture) dal suo maggior fornitore "Società_2 spa", che successivamente si erano significativamente ridotte, non erano mai avvenute ad un prezzo inferiore all'indice "Platt's", ma in alcuni casi ad un prezzo superiore. Veniva descritta la completa e capillare indagine sul transito della merce fornita dalla "Società_4 S.r.l." e veniva evidenziato come dalla scritture contabili della ricorrente erano emersi elementi di inattendibilità delle stesse, in particolare per quanto riguardava le giacenze di cassa estremamente elevate e la opaca tenuta della contabilità, con ciò rivelando un meccanismo compatibile con la volontà di celare operazioni irregolari relative a movimentazioni di grandi quantità di carburante trattato sotto costo. Tali elementi portavano a ritenere che la ricorrente aveva indebitamente detratto IVA, esposta nelle fatture emesse da "Società_4 S.r.l.", tenuto anche conto che la Guardia di Finanza di Venezia aveva dimostrato che la "Società_4 S.r.l." era coinvolta nel meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA e che le transazioni erano avvenute a prezzi inferiori a quelli ordinari di mercato. Con ciò, palesemente, escludendo l'incolpevole ignoranza invocata dalla ricorrente in ordine all'irregolarità e opacità dei rapporti commerciali in oggetto. Veniva evidenziato, sull'ultimo punto, che la ricorrente operava nel mercato dei

carburanti da tantissimi anni e non poteva, quindi, non essere in grado di valutare con sospetto la cessione di merce a prezzi inferiori a quelli di mercato, senza contare che nel 2017 gli acquisti dal principale fornitore – “Società_2 spa” - erano stati drasticamente ridotti, preferendo rivolgersi alla “Società_4 S.r.l.”. Veniva ancora evidenziato che gli elementi che la ricorrente aveva richiamato per sostenere l'inconsapevolezza della situazione anomala, come le certificazioni camerali prodotte e le dichiarazioni del consulente Nominativo_5, si erano rivelate del tutto inadeguate e contraddittorie, come emerso a seguito di verifiche – dettagliatamente descritte - eseguite dall'Ufficio. Dopo avere ampiamente argomentato in ordine all'indubbio valore dell'indice “Platt's” per determinare il prezzo corretto per le transazioni relative a carburanti, l'Ufficio prendeva posizione su tutte le eccezioni formali, fornendo dettagliati e oggettivi elementi in ordine alla motivazione dell'atto impugnato e richiamando pertinente e recente giurisprudenza di legittimità. In ordine al secondo rilievo contestato, dopo avere preso posizione – con significative e pertinenti argomentazioni in ordine ai profili formali – onere probatorio, contraddittorio, motivazione, infondatezza della pretesa -- l'Ufficio evidenziava i particolari che avevano caratterizzato l'accertamento. In particolare per quanto riguardava i versamenti in conto corrente e alla circostanza che nel 2017 alla fine di ogni giornata risultava un saldo mai inferiore ad euro 60.000, a prescindere dalle oscillazioni rappresentate dalla ricorrente. Per tale ragione le componenti negative costituite da interessi passivi ed oneri finanziari non potevano ritenersi giustificate, tantomeno inerenti al reddito d'impresa. Veniva respinta la fondatezza della “*inerenza allargata*” proposta dalla ricorrente e sul punto veniva richiamata giurisprudenza di questa Corte. L'Ufficio prendeva posizione anche sulla eccepita decadenza dell'accertamento con precisi e pertinenti richiami alle disposizioni in materia, segnatamente quelle emanate in occasione dell'emergenza Covid. Veniva respinta la fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di motivazione delle sanzioni irrogate con richiami a giurisprudenza di legittimità, così come veniva evidenziata l'infondatezza della eccepita carenza dell'elemento soggettivo in ragione dell'onere della prova che incombe sul contribuente che deve dimostrare l'assenza di colpa, aspetto questo non emerso. Anche per quanto riguarda le eccezioni relative alla sproporzione delle sanzioni irrogate e sulla loro misura, l'Ufficio evidenziava che la ricorrente si era limitata ad una mera enunciazione senza fornire alcun ulteriore elemento su tale aspetto. Sul punto veniva richiamata giurisprudenza.

All'udienza del 18 novembre 2024 le parti, entrambe presenti, confermavano le conclusioni in atti. Il Collegio si riservava ex art. 35 DLgs n.546/1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A scioglimento della riserva, valutate le ragioni esposte dalla Società ricorrente e tenuto conto delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate - che per entrambe le parti si intendono richiamate - questo Collegio ritiene il ricorso infondato.

Preliminarmente, si ritiene necessario inquadrare la vicenda nel suo particolare contesto. Passaggio che si rivela indispensabile anche per valutare in modo corretto e obiettivo le condotte poste in essere dai vari soggetti che hanno avuto un ruolo nella stessa. Il 14 aprile 2016, in occasione del Convegno organizzato dalle “Associazione_1” del commercio di carburanti, il suo Presidente - in relazione ad episodi di condotte illecite - segnatamente sotto il profilo fiscale - che da un certo tempo si erano verificate nell'ambito del commercio di carburanti, richiamava le dichiarazioni del Direttore Generale della “Società_5” con le quali venivano invitati gli operatori del settore a comportamenti corretti, evidenziando che “...quando comprano merce che viene offerta a Platt's o addirittura sotto Platt's dovrebbe suonare loro un campanello d'allarme e dovrebbero pensarci non tre ma quattro volte prima di effettuare un acquisto...”. Il Convegno dedicato al “Contrasto della irregolarità nel settore della distribuzione dei carburanti” confermava il fenomeno

riguardante soggetti che immettevano nel mercato carburante acquistato con metodi "truffaldini", cioè non in linea con i prezzi dei maggiori "players" ovvero ricompreso in un "range" molto ridotto rispetto al "Platt's", evidenziando che tali operazioni, di fatto, non consentivano all'operatore di rimanere competitivo sul mercato. Anche nel corso dell'Assemblea Generale della "Assopetroli Assoenergia" del 5 luglio 2017 veniva denunciata la crescente diffusione dell'offerta di carburante a prezzi "...non coerenti con la corretta attribuzione delle principali voci di costo...". Veniva evidenziato che tale fenomeno, che si realizzava con violazione delle disposizioni in tema di IVA e Accise, determinava un ingente danno per l'Erario e provocava una pericolosa distorsione del mercato, incidendo fortemente sulla libera concorrenza in danno degli operatori corretti. Poiché il fenomeno era divenuto evidente - e si presentava con una certa diffusione - nel corso della "Audizione dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'indagine sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti" del 27 marzo 2024, avanti alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, veniva comunicato che l'Agenzia delle Entrate, di concerto con la Guardia di Finanza, nel 2017 aveva avviato un progetto - inizialmente sperimentale - riguardante il settore degli idrocarburi con l'obiettivo di "...interrompere il flussi di cessioni senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto..." e di "...accrescere la consapevolezza degli operatori onesti e in buona fede circa i rischi presenti sul mercato...". L'effetto dell'iniziativa richiamata portava la Guardia di Finanza ad eseguire accertamenti ed indagini diffusi e più penetranti tra gli operatori del settore in oggetto. In tale ambito si inquadra la vicenda oggetto del presente giudizio.

Prima di affrontare le questioni relative al merito del contenzioso in esame, risulta pure indispensabile definire il parametro che si è rivelato determinante per fare emergere le situazioni opache e che aveva dato modo alla Guardia di Finanza e agli Uffici di accertare le violazioni contestate. L'indice "Platt's" governa il mercato dei carburanti e a questo tutti gli operatori del settore fanno riferimento per le loro transazioni. Orbene, considerato il prezzo giornaliero del carburante e tenuto conto che sullo stesso le varie imposte incidono per (circa) il 60%, il differenziale del costo finale corrisponde al costo industriale del carburante e agli altri che il commerciante deve sostenere. Tale costo oscilla in relazione all'indice "Platt's", che rappresenta il valore giornaliero dei carburanti a livello internazionale ceduto dalle raffinerie, al quale tutti gli operatori del settore si adeguano. Occorre anche precisare che a tale costo devono sommarsi gli altri della filiera distributiva (oneri vari, trasporto, ecc.) e tutti concorrono a determinare il prezzo giornaliero del carburante alla pompa. Prezzo che deve - ovviamente e necessariamente - essere redditizio per l'operatore. Diversamente, si realizzerebbe un'attività antieconomica, per nulla compatibile (e credibile) con gli enormi interessi che il mercato del carburante offre. Per tale ragione lo scostamento dall'indice "Platt's" rappresenta un evento disarmonico rispetto al regolare e corretto approvvigionamento del carburante.

Ciò premesso, occorre fare emergere - anche se in maniera sintetica, ma adeguata, a definire il perimetro del *focus* del presente giudizio - gli oggettivi elementi fattuali della vicenda, anche al fine di valutare la condotta della ricorrente rispetto ai rilievi contestati dall'Ufficio. Indiscutibile risulta la circostanza che la "Società_4 S.r.l." (già "Società_1 S.r.l.") era stata pesantemente e oggettivamente coinvolta in un meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA. Come dettagliatamente riportato nelle controdeduzioni, la Società era riuscita a introdurre nel territorio nazionale ingenti quantità di carburante appropriandosi dell'IVA, ricorrendo ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, interponendo nelle transazioni altre Società commerciali di comodo, riconducibili agli stessi amministratori della Società (nel caso della "Società_4 S.r.l."). Significativa risulta la circostanza che per la condotta accertata erano anche state avviate indagini penali a dimostrazione dell'elevato tasso di pericolosità, non solo fiscale.

Altro elemento fattuale, obiettivo ed incontestabile, è rappresentato dalle ingenti forniture di carburante che la ricorrente aveva scelto di ricevere nel 2017 dal fornitore "Società_4 srl" ad un prezzo inferiore a quello di mercato, abbandonando il suo storico fornitore ("Società_2 srl") che praticava correttamente prezzi in linea con quelli ordinari di mercato ("Platt's").

Incontestabile risulta anche la circostanza che dalle fatture verificate, che avevano dato origine all'accertamento impugnato, il prezzo del carburante risultava inferiore all'indice "Platt's", mentre solo poche di queste riportavano un prezzo con uno scostamento ridottissimo. Conseguente ed evidente risulta, pertanto,

che - per i meccanismi sopra descritti - il prezzo del carburante non consentiva un margine di guadagno accettabile, con ciò evidenziando una condotta inspiegabile, equivoca e, di fatto, irregolare.

In ordine allo "scostamento" rispetto all'indice "Platt's" rilevato - del quale la ricorrente nega il valore di indiscusso riferimento commerciale ovvero minimizza per gli effetti negativi che lo stesso produce - si conferma che tale l'indice costituisce (di fatto l'unico) il più importante, trasparente, condiviso (a livello mondiale) riferimento per le transazioni del mercato dei carburanti. Le osservazioni della ricorrente si rivelano vane e inadeguate a resistere e a smentire i valori delle normali e corrette dinamiche delle transazioni che qui interessano, adottate ed ampiamente giustificate dai maggiori e importanti operatori mondiali. Le considerazioni in ordine alla scarsa o nulla rilevanza dell'indice "Platt's" si scontrano, quindi, con le consolidate prassi commerciali, confermate da importanti e consolidati operatori, che si muovono da tempo nel mercato e che hanno negato - tutti - la possibilità di eseguire transazioni economicamente giustificabili al di sotto dell'indice in oggetto o anche con minimi scostamenti.

A riprova dell'affidabilità del valore di riferimento "Platt's" (e della corretta e diligente attività svolta dall'Ufficio sul punto), si deve valorizzare proprio l'iniziativa dell'Agenzia che, per verificare la fondatezza degli elementi di fatto che avevano caratterizzato l'accertamento, aveva acquisito importanti informazioni - utilizzando formulari ottimamente tarati - in ordine alle prassi commerciali adottate da altri operatori del mercato. Tali fonti, acquisite autonomamente dall'Ufficio, rappresentano contributi importanti, attendibili, non smentiti in ordine alle corrette dinamiche del mercato dei carburanti. Credibili e tali da costituire un ulteriore prezioso riferimento per inquadrare correttamente la vicenda in esame, che si sostanzia col valore indiscutibile dell'indice "Platt's". Anche Nominativo_5, definito nel ricorso come consulente, operava - di fatto - come un mero procacciatore d'affari per conto delle società coinvolte nella frode e la circostanza che tale soggetto non sia mai intervenuto nelle varie trattative intercorse tra le società nell'arco del 2017 per l'acquisto dei prodotti appare inverosimile. Diversamente ragionando, non sarebbero giustificate le iniziative intraprese dal nominato, consistenti nella presentazione di Società che si erano inserite nel mercato dei carburanti e che, verosimilmente, assicuravano forniture a condizioni favorevoli. A rendere, quantomeno, discutibile il contributo fornito dal nominato nella vicenda, significativo si palesa il contenuto e il valore delle dichiarazioni rese dallo stesso, prima a favore della posizione della ricorrente e in seguito, smentendole, all'Ufficio. Sul punto non può non prendersi atto che quanto dichiarato dal Nominativo_5 e versato in un verbale offuscano le conclusioni della memoria dallo stesso predisposta. Infatti, il Nominativo_5 è costretto ad ammettere - nel contesto ufficiale a seguito dell'invito dell'Agenzia delle Entrate al fine di riferire e precisare quanto sostenuto nella sua relazione - che lo scostamento dall'indice "Platt's" si può verificare solo in "*...situazioni eccezionali che si verificano solo per l'importatore depositante...*", confermando che dopo la fornitura del grossista il prezzo di vendita subisce delle oscillazioni, ma sempre paramtrate all'andamento del mercato costituito dall'indice "Platt's". Lo stesso Nominativo_5 ammette che se non si fa riferimento alla quotazione del "Platt's" all'atto della vendita alla pompa bianca si rischia di provocare una turbativa di mercato. Il tenore delle altre risposte sono dello stesso contenuto, con ciò confermando le valutazioni dell'Ufficio e fornendo una indiscutibile conferma della importanza e degli effetti reali del valore "Platt's" nelle transazioni di carburante. In ordine alla posizione del Nominativo_5 e alla sua attendibilità come "esperto/consulente" rispetto alla vicenda in esame, si segnala che il nominato non aveva precisato all'Ufficio di essersi presentato - come riferito da altro commerciante - come referente commerciale della "Società_1 S.r.l.", di avere inviato una lettera di presentazione della Società per la quale operava (Società_1 S.r.l.) e una sua visura camerale. Con ciò dimostrando una posizione affatto "neutra", considerando che tale posizione non era stata indicata dal Nominativo_5 nel suo *curriculum vitae* allegato alle memorie versate in atti e nemmeno riferita all'Ufficio.

Orbene, definito e consolidato il perimetro fattuale della vicenda, alla luce degli apporti probatori evidenziati dall'Ufficio questo Collegio ritiene che la condotta della ricorrente - rispetto ai fatti accertati e per i descritti meccanismi che reggono il mercato dei carburanti - si sia rivelato oggettivamente per nulla diligente, affatto cauta e attenta, per nulla professionale o, comunque, affatto compatibile con la sua vanata esperienza pluriennale nel settore di elezione. Un soggetto che dichiara una certa importante posizione nel mercato e che pretende gli sia riconosciuta, che conosce benissimo le dinamiche di un commercio caratterizzato da uniche e particolari componenti, che da tale mercato ha da tempo realizzato ricavi significativi, non poteva

non essere al corrente che si erano verificati numerosi e significativi fenomeni illegali nelle transazioni di carburanti, caratterizzati da transazioni non in linea con i prezzi di mercato. Ciò in quanto tali fenomeni erano stati anche ufficialmente, pubblicamente e diffusamente segnalati dalle Associazioni degli operatori del mercato, che ne avevano descritto le modalità truffaldine, che avevano denunciato l'inammissibilità dello scostamento dall'Indice "Platt's" per realizzare una accettabile attività professionale sotto il profilo economico e che il ricorso a condotte finalizzate all'evasione dell'IVA e delle Accise - acquistando carburanti a prezzi inferiori all'indice "Platt's" da fornitori disonesti - costituiva anche una distorsione del regolare andamento del mercato, in danno degli operatori corretti e diligenti, oltre che all'Erario. Appere, inoltre, inverosimile che un fenomeno di tale portata, importanza e valore economico non fosse stato oggetto di confronto tra gli operatori del mercato dei carburanti, soprattutto tra quelli che operavano con pompe "no logo". Un operatore serio e professionale avrebbe dovuto avere, quantomeno, qualche dubbio (come era stato opportunamente e chiaramente evidenziato dalle associazioni di categoria) ad accettare forniture da soggetti non conosciuti, che garantivano prezzi particolarmente vantaggiosi, in quanto (evidentemente) non in linea con quelli correnti e corretti. La ricorrente non poteva non sapere che l'indice "Platt's" governa da tempo le transazioni del mercato (al quale si era sempre adeguato negli anni di attività) e che anche un minimo scostamento manifestava situazioni poco chiare, oltre che antieconomiche, come hanno confermato gli altri operatori, con argomentazioni indiscutibili e fondate. Il contatto col Nominativo_5, che presentava fornitori particolarmente "generosi" nelle loro proposte, avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad eseguire ulteriori indagini in ordine all'affidabilità del fornitore. Questa è una prassi commerciale consolidata e, certamente, la visura camerale offerta dal presentatore di un nuovo soggetto commerciale avrebbe dovuto essere verificata, a conferma. A meno che la mera accettazione di una certificazione non verificata non costituisse l'elemento formale per tentare di dimostrare - a futura memoria - quella diligenza che, come è noto, viene richiesta (anche) nei rapporti commerciali. Solo un commerciante sprovveduto o nuovo del mercato - quale non può considerarsi la ricorrente - avrebbe agito in modo ingenuo ed inadeguato, a meno che non fosse ben consapevole della irregolarità della transazione. Sulla problematica la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa consentendo all'Amministrazione di contestare fatturazioni relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche in via indiziaria, sulla base di elementi oggettivi e specifici che il cessionario sapeva - o doveva sapere - con l'ordinaria diligenza ed alla luce della sua qualificata posizione professionale che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta ed imponendo al contribuente di fornire la prova contraria, ovvero di avere agito senza consapevolezza e di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici economici dalla rivendita delle merci (Cass. Sent. n. 13844/2020, e altre). Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla corretta condotta che si poteva attendere a fronte di proposte di conferimento di merce a prezzo inferiore a quello - corretto - di mercato. E a nulla rileva, per lo stesso motivo, invocare la "bontà fiscale" del fornitore (per avvalorare la propria) in ragione del deposito del prodotto presso il depositario costiero (nel caso in esame presso "Società_7 spa" di Luogo_2) in quanto la garanzia resa dal fornitore al momento del deposito è richiesta solo per l'assolvimento delle quote di accise, ma non costituisce circostanza idonea a manlevare il cliente (nel caso in esame la "Società_1 S.r.l.") da qualsiasi altro adempimento idoneo ad attestare l'affidabilità fiscale dello stesso. Come correttamente - ed opportunamente - rilevava l'Ufficio nell'anno del controllo (2017) non sussisteva l'obbligo in solido del versamento dell'IVA, obbligo imposto solo successivamente.

Di fatto, questo Collegio ritiene che l'Ufficio abbia fornito ampio e qualificato apporto probatorio, assolvendo correttamente al proprio onere. Di scarso rilievo risulta l'invocazione della ricorrente agli effetti che si sarebbero determinati per effetto del nuovo comma 5 *bis* dell'art. 7 del D. Lgs n. 546/1992. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha decisamente chiarito che la recente disposizione - alla quale spesso si fa richiamo per contestare l'attività dell'Amministrazione - "...*non stabilisce un onere probatorio e diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia...*" (Ord. 16493/2024, oltre a n. 31880/2022, n. 37985/2022 e altre). Con ciò, si ribadisce che l'Ufficio ha fornito adeguati e qualificati elementi anche per fare emergere una condotta della contribuente affatto improntata alla correttezza in ragione della evidente "conoscibilità" delle operazioni "opache" alla quali aveva aderito. Sul punto può essere richiamata ancora la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 40690/2021, ha ribadito che l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente che deve dar conto dell'adozione di tutte le cautele che siano ragionevolmente esigibili da un

operatore professionale "...tenuto conto del contesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo a tipologia, entità e ripetitività delle operazioni commerciali, al fine di assicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non conducano a partecipare a una evasione di imposta..." (conforme n.9581/2918). Sul punto significativa risulta ancora la circostanza che la ricorrente, che operava nel mercato dei carburanti da molto tempo, avesse concentrato le forniture ricorrendo alla Società_1 S.r.l." che le garantiva significativi margini di guadagno, senza "accorgersi" della "anomalia" dei prezzi di cessione e senza curarsi di verificare la "regolarità" di tale situazione. Operando nel settore da anni la ricorrente "...non poteva non sapere che l'applicazione di prezzi troppo bassi era sintomo di illegalità..." (CCT Umbria n. 40/2024). Alle considerazioni che precedono, relative alla "conoscibilità" delle condotte illegali che sottendevano la fornitura di carburante a prezzi inferiori o di poco disallineati all'indice "Platt's" e alla "buona fede" conclamata dalla ricorrente, si richiamano ancora le numerose, pubbliche, qualificate, diffuse e condivise iniziative delle Associazioni del settore sui fenomeni emergenti di illegalità. Non appare credibile - sicuramente non provato - in un generale contesto di estrema rapidità nella diffusione di informazioni importanti, segnatamente quelle relative a settori con alto margine di economicità, che la contribuente si fosse esclusa dal "circuito" conoscitivo. A fronte della considerevole mole di significativi elementi probatori - numerosi, circostanziati, pertinenti e qualificati - forniti dall'Ufficio, la posizione della ricorrente risulta decisamente inadeguata a resistere alle contestazioni oggetto del presente giudizio, per motivi di fatto e di diritto.

Per quanto riguarda le eccezioni relative al secondo rilievo, si osserva che nella gestione "opaca" con la quale la ricorrente operava nel mercato dei carburanti e per le evidenze sopra descritte le anomalie riscontrate dall'Ufficio risultano condivisibili. Che in presenza di una elevata disponibilità di liquidità si facesse ricorso all'indebitamento denuncia una condotta antieconomica in palese contrasto con le logiche di gestione dell'impresa. Con ciò, assolto l'onere di dare motivazione al rilievo, si evidenzia che grava sul contribuente fornire la prova in ordine alla esistenza di fatti che generano costi deducibili. Sul punto la giurisprudenza, pure richiamata dalla resistente, risulta chiara e condivisibile. Anche l'eccezione relativa al mancato rispetto dei termini decadenziali dell'accertamento risulta infondata. Le disposizioni emanate per fare fronte all'emergenza COVID, iniziando dall'art. 67 DL n.18/2020, avevano stabilito la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per l'Agenzia delle Entrate dall'8 maggio al 31 marzo successivo. Come perfettamente circostanziato dall'Ufficio - che sul punto ha offerto una corretta sequenza e pertinenti richiami alle disposizioni emanate dal Governo - appare sufficiente e decisivo il riferimento all'art. 12, comma 1, che stabiliva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni, introducendo formalmente una deroga al principio generale di non prorogabilità di tali termini (art.3, comma 3, Statuto del Contribuente). Con l'effetto che per l'anno 2017 la scadenza era stata prorogata al 25/3/2024. In ordine alla sequenza di eccezioni relative alle sanzioni irrogate, si osserva che per quanto riguarda il difetto di motivazione il provvedimento impugnato integra ampiamente tale requisito in ragione della dettagliata e ampia descrizione dei rilievi sostanziali contestati alla ricorrente (sul punto Cassazione n. 3238/2023). In ordine al profilo riguardante l'elemento soggettivo, in violazione dell'art. 5 DLgs n. 472/1997, si osserva che non è stata fornita la prova - fondata e convincente - dell'assenza di colpa in capo alla contribuente, sussistendo una presunzione in tal senso che può essere vinta solo all'esito del vaglio di una condotta connotata dall'assenza di colpevolezza. (tra le altre, Cassazione SS.UU. n. 20930/2009). In ordine alla subordinata richiesta di riduzione del carico sanzionatorio (art. 7, comma 4, DLgs n. 472/1997), si concorda con quanto fatto rilevare dall'Ufficio, che ha evidenziato che non è stato fornito alcun elemento oggettivo che provasse l'asserita sproporzione tra l'entità del tributo oggetto di contestazione e sanzione irrogata. Sul punto rileva che la norma (art. 5, comma 4 *bis*, DLgs n. 472/1997) prevede una sanzione dal 135% al 270% dell'imposta evasa (nel caso in esame euro 394.782,00). Applicando la misura minima, l'importo della sanzione ammonta ad euro 532.955,00. Avendo applicato il regime più favorevole per la ricorrente, l'Ufficio si è conformato alle disposizioni in materia. Nella vicenda in esame, non può essere minimizzata anche la circostanza che per gli stessi fatti è stata interessata la Procura della Repubblica.

Per i motivi che precedono, a scioglimento della riserva presa da questo Collegio - ogni altra questione assorbita o da ritenersi respinta - questo Collegio ritiene il provvedimento impugnato corretto e legittimo, oltre che segno di un significativo impegno da parte dell'Ufficio. Il ricorso risulta infondato e se ne deve

disporre il rigetto. Alla soccombenza, consegue la condanna alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a scioglimento della riserva e definitivamente pronunciando - ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o da ritenersi assorbita - respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia resistente che liquida in euro 12.000,00, oltre a spese generali per il 15% e accessori, se dovuti.